

OBČANSKÉ PRÁVO



OBČANSKÉ PRÁVO

- upravuje zejména základní otázky soukromého práva:
- rodinné právo
- věcná práva
- dědické právo
- závazkové právo
- duševní vlastnictví

OBČANSKÉ PRÁVO

- Souhrn právních norem, které upravuje chování lidí, pokud se týká jejich osobnosti, rodiny nebo majetku.
 - Právo řeší konflikty jejich zájmů, stanoví pravidla, čímž zájem má v té které situaci přednost.
 - **Základní pravidlo = svoboda člověka má přednost před právem** (stát je jen ochráncem svobody, ne jejím tvůrcem)
 - **Nejvyšší hodnotou je svobodný člověk a ochrana jeho přirozených práv**
 - Občanské právo proto musí nechat rozsáhlý prostor iniciativě člověka, aby si sám utvářel svůj soukromý život podle svých sil, schopností a své vůle.
 - Ochrany svých práv se každý může domáhat u soudu, event. jiných orgánů veřejné moci.
-

ZÁSADY OBČANSKÉHO PRÁVA

- Právo na **ochranu života, zdraví, svobody, cti, důstojnosti a soukromí**
 - **Ochrana rodiny**, rodičovství a manželství
 - Ochrana **vlastnického práva**
 - Důsledná **péče o plnění uzavřených smluv**
 - Nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět **neodůvodněnou újmu**
 - Daný **slib zavazuje**
 - Nikomu nelze odepřít, co mu **po právu náleží**
-



UKÁZKA Z OBECNÉHO ZÁKONÍKU OBČANSKÉHO Z ROKU 1811

VYHLAŠOVACÍ PATENT K OBECNÉMU ZÁKONÍKU OBČANSKÉMU.

Císařský patent ze dne 1. června 1811,
č. 946 sb. zák. soud.

Pro země, které v roce 1811 tvořily Rakouské císařství,
mimo Uhry a jejich vedlejší země.

(I.) Uvážili jsme, že občanské zákony mohou občany dokonale uklidnit co do bezpečného užívání jejich soukromých práv, budou-li dány v souladu nejen s obecnými zásadami spravedlnosti, ale i se zvláštními poměry obyvatelů, budou-li vyhlášeny v jazyku jim srozumitelném a budou-li zachovány pro stálou paměť v řádné sbírce, a proto jsme od počátku svého panování neustále dbali, aby sestavení úplného domácího občanského zákoníka, na němž se usnesli a s nímž započali již naši předkové, bylo dokončeno.

CHARAKTER USTANOVENÍ OP

- Ustanovení OZ jsou většinou **dispozitivní** – účastníci právních vztahů si mohou své vztahy upravit jinak než jak je upravují právní normy
 - **Kogentní normy** se vyskytují také – neumožňují odchýlné ujednání, vyskytují se zvl. v úpravě věcných práv
 - **Zakázána ujednání porušující:**
 - dobré mravy
 - veřejný pořádek
 - právo na ochranu osobnosti
-

OCHRANA PRÁV

- Každý se může **domáhat ochrany** svého práva u soudu nebo jiného **orgánu veřejné moci**
- Své ohrožené právo je možné chránit také **přiměřenou svépomocí** – jen tehdy je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel **pozdě**



PRAMENY OP

Občanský zákoník

- **Zákon č. 89/2012 Sb.:** <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89>
 - rozdělených do pěti částí – ty se dále dělí na hlavy, díly, oddíly, pododdíly a nakonec paragrafy - 3081 paragrafů. Ty se dále dělí na odstavce a dále na písmena – např.: § 66
 - Základní členění:
 - práva osobní – obecná část + rodinné právo
 - práva majetková – absolutní a relativní majetková práva
 - OZ z r. 2012 nově zahrnuje i **obchodní právo**
 - Upravuje všechny soukromoprávní vztahy FO i PO, pokud je neupravuje jiný zákon
-

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POJMY:

Osoba
(subjekt)

Věc
(objekt)

OSOBY (SUBJEKTY)

- Právní řád rozlišuje FO a PO a přiznává jim **právní osobnost** (subjektivitu)

Osoba, která má právní osobnost (má způsobilost mít práva a povinnosti), je fyzická nebo právnická osoba

FO = člověk

PO = organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost

FYZICKÁ OSOBA A PRÁVNÍ OSOBNOST

- **Právní osobnost** (musí mít každý subjekt) – **způsobilost k právům a povinnostem** (možnost mít práva a povinnosti)
- U člověka vzniká právní subjektivita **narozením** (dítě může dědit, vlastnit majetek...)
- **Může ji mít i nenarozené, již počaté, později živě narozené dítě** (tzv. nasciturus) (V Deklaraci práv dítěte, která byla podepsána roku **1924 Společností národů**, je poprvé řečeno, že dítě má právo na ochranu již před narozením.)
- **Nemůže být nijak omezena, člověk jí nemůže být zbaven**
- Tuto subjektivitu mají i **nezletilí či nesvéprávní**
- Zaniká smrtí nebo prohlášením za mrtvého
- Identifikační znaky člověka jsou jméno a bydliště
- Právní subjektivita **není svéprávnost - způsobilost k právnímu jednáním**
- Každý člověk odpovídá za své jednání, pokud je schopen je posoudit a ovládnout

SVÉPRÁVNOST – ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍMU JEDNÁNÍ

- Ne, každý člověk je schopen **pochopit význam právního jednání** a svobodně se rozhodnout, zda jej učiní – právní řád je tímto chrání. (nezletilost, duševní porucha)

- **Plná svéprávnost – dosažením 18-ti let**

Dříve:

- uzavřením manželství (16 let)
 - pokud nezletilý dosáhl 16-ti let a požádal o to
 - **Omezení svéprávnosti jen ze závažného důvodu** (duševní porucha...) taková osoba musí mít opatrovníka
 - Nezletilý je způsobilý k právním jednáním, přiměřeně rozumové a volní vyspělosti odpovídající věku, v ostatních případech za něj jedná zákonný zástupce.
-

DELIKTNÍ ZPŮSOBILOST

- Za to, že svým jednáním poruší povinnost – tj. spáchá delikt, **odpovídá člověk v tom rozsahu**, v jakém je schopen své jednání **posoudit a ovládnout**.
 - **Nepříčetnost**
-

OCHRANA OSOBNOSTI

- **Osobnost člověka je chráněna**
 - Jméno, život, zdraví, právo žít v příznivém životním prostředí, důstojnost, čest, soukromí a projevy osobní povahy
 - Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého
 - Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného bez jeho svolení nebo zákonného důvodu
 - **Právo na integritu – nedotknutelnost** (**duševní** – právo na zachování vážnosti, důstojnosti a cti, **tělesná** – zásah proti tělu nebo zdraví se souhlasem x bez souhlasu jen z vážných důvodů – kómat, záchrana života, závažné infekční onemocnění)
-

PRÁVNICKÁ OSOBA

- **Organizovaný útvar**, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná (uměle vytvořené sdružení osob nebo majetku za účelem splnění určitého cíle)
 - **Má právní osobnost** od svého vzniku do svého zániku
 - Údaje o právnických osobách se zapisují do různých **veřejných rejstříků**
 - **Má majetkovou samostatnost**
 - Musí mít minimálně **název a sídlo**
-

PRÁVNICKÁ OSOBA

- **Založení (ustavení) právnické osoby** – zakladatelské právní jednání (např. stanovy, zakladatelská listina...), zákon (ČD..), rozhodnutí orgánu veřejné moci
 - **Vznik právnické osoby** – dnem zápisu do obchodního či jiného veřejného rejstříku (tzv. registrační princip)
 - **Zrušení právnické osoby** – právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci (vč. soudu), dosažením účelu – je třeba likvidace právnické osoby
 - **Zánik právnické osoby** – výmazem z veřejného rejstříku nebo skončením likvidace u nezapsaných ve veřejném rejstříku
-

PŘÍKLAD — ODPOVĚDNOST NEZLETILÉHO ZA ŠKODU

- V prodejně se skleněnými vázami se prochází zákaznice se zhruba čtyřletým dítětem. Co je důležité pro určení toho, kdo je za škodu odpovědný?
- Co když bude dítě např. třináctileté?
- U nezletilých je předpokladem jejich odpovědnosti za škodu rozumová schopnost spočívající ve **schopnosti posouzení následků svého jednání** a dále **schopnost ovládnout své jednání**. Oba tyto předpoklady musí být splněny zároveň a plně (což u třináctiletého dítěte s nejvyšší pravděpodobností jsou).
- Osoba povinná vykonávat nad nezletilým dítětem dohled (např. rodiče, pěstouni, dětský domov, škola, mateřská škola) je odpovědná v případě, že zanedbala náležitý dohled nad nezletilým. Jsou-li uvedené podmínky odpovědnosti za škodu splněny jak u nezletilého dítěte, tak i u osoby povinné vykonávat dohled, odpovídají za škodu oba, a to společně a nerozdílně. Pokud nezletilé dítě není schopno ovládnout své jednání a posoudit jeho následky (např. děti v útlém věku), odpovídají za škodu způsobenou nezletilým dítětem pouze osoby, které jsou povinny vykonávat dohled za předpokladu, že dohled zanedbaly.
- Společná a nerozdílná odpovědnost znamená, že poškozený by se v daném případě mohl domáhat náhrady celé způsobené škody na kterémkoli z nich a mezi sebou se poté nezletilé dítě a osoba povinná dohledem nad ním vypořádají podle své účasti na vzniku způsobené škody. Je však možné, že rodina má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu a plnění bude hrazeno z pojistky.

PŘÍKLAD — ODPOVĚDNOST NEZLETILÉHO ZA ŠKODU

- Pokud dítě některou z váz strhne, byť by chtělo, není ve svém věku schopné posoudit, jak drahý výrobek právě zničilo, a odpovědnost přejde na rodiče, který je s dítětem přítomný. Situace by byla ovšem zcela opačná, kdyby škodu způsobilo dítě například třináctileté. Argument o tom, že osoba není s to poznat alespoň přibližnou cenu věci, kterou poškodí, by už neuspěl.
 - **Zákon říká, že pokud si odpovíme kladně na obě otázky – zda mladý "škůdce" mohl posoudit následky svého činu a zda byl způsobilý své jednání ovládnout (čili svobodně se rozhodnout) – odpovědnost nepřechází na rodiče dítěte. Přechází totiž na ně samotné.**
 - OZ tedy nabízí možnost, že bude ten, komu byla způsobena škoda, náhradu vymáhat přímo po dítěti. Je nicméně jasné, že jiná otázka je pak taková kompenzace v praxi. Dítě pochopitelně finančními prostředky nedisponuje. Byť by se to mohlo zdát absurdní, rodiče by v budoucnu mohli po dítěti chtít náhradu
-